

43. 关联公司横向人格否认的适用规则 224
——林某诉李某等股东损害公司债权人利益责任案
44. 减资程序瑕疵时各股东对外的责任承担 230
——黄甲诉陈甲等股东损害公司债权人利益责任案

九、公司解散、清算责任和破产纠纷

45. 清算组成员责任诉讼时效认定的考量维度 235
——甲科技公司诉刘某、王某清算责任案
46. 拆迁安置房项目委托代建过程中对于承包人主张优先受偿权的处理 244
——某建工集团诉某建设公司破产债权确认案
47. 从破产企业处无偿受让的债权被用于抵销后管理人主张撤销权的法律效果 248
——某科技公司管理人诉某智能装备公司等破产撤销权案
48. 公司股东作为强制清算程序债权异议主体的参照适用及审查 252
——陈某诉某资产管理公司、龙某与公司有关的纠纷案
49. 管理人在破产程序中向破产企业的前任法定代表人、现任挂名法定代表人、监事主张承担民事责任的法律认定 257
——甲咨询公司诉周某等损害债务人利益赔偿案
50. 偏颇性清偿行为被确认无效或被撤销后，未返还或未完全返还财产的债权人申报的债权应否确认 261
——某贸易公司诉某新材料公司普通破产债权确认案

十、其他

51. 违反附随义务导致出现僵局致使合同依法解除的法律分析 267
——郑某诉黎甲与企业有关的纠纷案

52. 公司“董监高”不能仅以其特殊身份占有与其履职身份无关的 公司证照	274
——某投资公司诉何某等公司证照返还案.	
53. 公司权力机构与执行机构的冲突处理路径	281
——某科技公司诉刘某公司证照返还案	
54. 公司注销后又恢复登记，股东应否对公司债务承担赔偿责任	287
——某商贸公司诉某资产管理公司等票据追索权案	
55. 公司注销后仲裁协议对股东的效力延伸	291
——郭某诉王某、雷某申请确认仲裁协议效力案	
56. 股权争议情形下异议股东股权回购请求权的行使	295
——王某、孙某诉某机械公司请求公司收购股份案	
57. 全民所有制企业被吊销营业执照后，其负责人和主管部门对企 业债务是否负有清偿责任	300
——某资产管理公司诉王某、某政府办事处与企业有关的纠纷案	

一、股东资格确认纠纷

1

不能仅凭股权证认定出资人取得股东资格

—— 蒋某诉某经贸公司与公司有关的纠纷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2022)新01民终3308号民事判决书

2. 案由：与公司有关的纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 蒋某

被告(上诉人): 某经贸公司

【基本案情】

2005年5月13日, 某经贸公司向蒋某出具收据一份, 载明收到蒋某交来股金10000元, 某经贸公司加盖财务章予以确认。2005年6月28日, 某经贸公司向蒋某签发股权证, 股权比例为0.833%, 签发人王某。某经贸公司成立于2004年3月19日, 注册资本700万元, 股东出资情况如下: 杨某出资70万元, 占股10%; 胡某出资105万元, 占股15%; 金某出资140万元, 占股20%; 王

某出资385万元，占股55%。2011年5月13日，某经贸公司申请股权变更登记，变更后为：杨某出资70万元，占股10%；胡某出资105万元，占股15%；新疆某厂出资140万元，占股20%；王某出资385万元，占股55%。2015年5月17日，某经贸公司申请股权变更登记，变更后为：杨某出资70万元，占股10%；胡某出资105万元，占股15%；王某出资525万元，占股75%。

蒋某主张与某经贸公司存在股权认购关系，并向该公司支付了10000元，但是其并未记载于股东名册或公司章程之中，亦未实际参与公司经营管理、分红等。故诉至法院，要求判令某经贸公司退还投资款10000元。某经贸公司认为，公司已经向蒋某发放股权证，虽然对外蒋某并非某经贸公司的股东，但对内某经贸公司认可其系公司股东，故不同意返还款项。

【案件焦点】

能否依据股权证认定出资人取得股东资格。

【法院裁判要旨】①

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院经审理认为：蒋某主张与某经贸公司存在股权认购关系，并向该公司支付了1万元，某经贸公司出具收据确认收款事由为“收股交来股金”且出具股权证。现蒋某主张某经贸公司返还投资款1万元，某经贸公司提出时效抗辩，关于请求返还投资款是否已过诉讼时效的问题，因蒋某一直向某经贸公司主张确认其股东身份，直到2022年主张返还投资款，诉讼时效期间从要求履行义务的宽限届满之日起计算，且当时蒋某权益是否受到损害情况不明，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，故本案诉讼时效并未超过。关于蒋某主张某经贸公司返还投资款1万元的问题，某经贸公司辩称蒋某已享受过股东权益3万元，但并未出示相应的证据，故由某经贸公司承担举证不能的不利后果。对外蒋某并非某经贸公司的工商登记在册的股东，对内某经贸公司的公司章程，

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

股东名册，股东会决议中也未记载蒋某的股东身份，故蒋某请求某经贸公司退还1万元投资款，亦属合理，一审法院予以支持。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条、第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条规定，判决如下：

某经贸公司于本判决发生法律效力之日起十日内向蒋某退还投资款10000元。

某经贸公司不服一审判决，提出上诉。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院经审理认为：本案中，蒋某一直向某经贸公司主张办理股权登记手续，并于2021年向法院起诉要求某经贸公司为其办理股权登记，在该次诉讼中，某经贸公司对蒋某的股东身份不持异议，此后因某经贸公司迟迟未给蒋某办理股权登记，蒋某才再次向法院起诉要求某经贸公司退还投资款，故本案并未超过诉讼时效。股东身份认定的一般原则是股东应向公司出资并记载于公司章程或股东名册，前者是实质要求，后者是形式要求。只有两者兼备的情况下，出资人才拥有合法的股东权利并对外具有公示力。本案中，蒋某出资后，既未成为某经贸公司在工商部门登记的显名股东，亦未登记于某经贸公司的公司章程或股东名册内，没有参与公司的经营管理，也没有享有相应的股东权益，蒋某的出资目的无法实现。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条、第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】①

本案中，蒋某向某经贸公司缴纳出资款1万元后，某经贸公司向其出具收

①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

据并向其签发载明股权比例的股权证，双方对达成投资入股的合意无异议，但某经贸公司未按照公司法规定的相关议事方式和表决程序完成吸纳蒋某为新股东的义务。某经贸公司于2004年3月成立，注册资本为700万元，后经过数次股权变更登记，均显示注册资本为700万元，股权变更登记中均未载明蒋某的持股比例。笔者认为，对于向公司投资并吸纳新股东的问题中，不仅涉及公司内部股东意思形成相关方式及程序，而且包括将形成的一致意思对外向新股东表示的相关要求，股权证及收据具有证明股东履行出资义务的效力，但其本身并无设权效力。

一、从公司治理内部程序判断是否取得股东资格

公司与自然人不同，自然人依靠自身就可以治理自己的事务，不仅行为的意思形成于自然人自身，而且行为的实施也可以亲力亲为。而公司则是一种法人组织体，不具有自然人那样的生理机能，因而公司自身无法表达意思和实施行为，公司治理必须依赖公司机关。《中华人民共和国公司法》第六十六条规定：“股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。股东会作出决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。”由此可见，增加注册资本需要股东会作出特别决议，通常需要公司与投资人签订增资协议。公司增资实质是认股人向公司进行投资，以增加公司的注册资本金。但股东会决议以及增资协议本身并无法导致注册资本金的增加，只有公司按照增资协议办理增资的工商变更登记手续，注册资本的增加才得以完成，认股人的出资才相应地转化为公司资本。本案双方对达成增资入股合意无异议，但是某经贸公司并未提交增资事项履行公司内部决策程序的相关证据，如增资协议是否经代表三分之二以上表决权的股东通过，公司现有股东是否行使了优先认购权等。某经贸公司成立时注册资本为700万元，而蒋某出资1万元后并未进行变更，后经过数次股权变更登记，均显示注册资本为700万元，股权变更登记中均未载明蒋某的持股比例，也未按照法律规定办理增资的工商变更登记手续，可见

蒋某的出资并未转化为公司资本。

二、股东资格认定的一般规则

股东身份的确认一般要从两个要件进行评价：一是是否向公司出资或者认购股份及享有股东权利；二是股东姓名或者名称是否被记载于公司章程或者股东名册。前者是对确认股东身份的实质要件，后者是对确认股东身份的形式要件。首先，从实质方面来看，股东地位的取得基于股东的投资，故对股东身份的认定首先要看该股东是否实际向公司投入资金，是否实际参与公司的经营管理、行使股东权利等。其次，从形式方面来看，投资人因向公司投入资金而成为公司股东需要借助外观形式得以表彰。这种外观表彰的形式就是公司章程、股东名册等，故从形式上，股东的姓名或者名称记载于公司章程者，即可以确认其股东身份。股东名册是记载股东姓名或者名称的簿册，形式上股东姓名或者名称记载于股东名册者，即可以推定其具有股东身份。本案中，蒋某已履行出资义务，按照法律规定，投资人履行出资义务成为公司股东后，应当享有股东权利，但蒋某未实际参与公司经营管理、参与分红等，故不符合取得股东资格的实质要件。某经贸公司至今未将蒋某记载于股东名册之中，亦未修改公司章程将蒋某记载于公司章程之中，故从形式要件来看，蒋某并未取得某经贸公司股东资格。虽然，某经贸公司向蒋某签发载明股权比例的股权证，但是蒋某的出资并未转化为公司资本，亦未实际参与公司经营管理、分红等，由于蒋某未记载于公司章程、股东名册之中，故不能仅凭股权证就认定蒋某具备股东资格。股权证及收据具有证明股东履行出资义务的效力，但其本身并无设权效力，股权证不是认定股东资格的必要条件，没有股权证也可能被认定为股东。

法院在判断投资人是否具有股东资格时，应综合审查其是否具有成为公司股东的真实意思表示、是否出资、是否获得公司其他股东过半数同意、是否实际享有股东权利等实质要件。还应符合将形成的一致意思对外向新股东表示，即借助记载于公司章程、股东名册等外观形式得以表彰的形式要件。

编写人：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 刘春燕

仅有两名合伙人的有限合伙企业中 单方除名决定的效力认定

——某科技公司诉某资产管理公司、某基金管理中心合伙企业案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终13409号民事判决书

2. 案由：合伙企业纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某科技公司

被告(上诉人): 某资产管理公司

被告(被上诉人): 某基金管理中心

【基本案情】

2018年3月, 某科技公司与某资产管理公司签订《合伙协议》, 共同设立某基金管理中心(有限合伙), 由某科技公司担任有限合伙人, 某资产管理公司担任普通合伙人(执行事务合伙人)。《合伙协议》约定: 经营期限自工商核准之日起10年, 经全体合伙人一致同意, 可以提前延长合伙企业经营期限或提前终止合伙企业。某科技公司认缴出资20900万元, 出资比例99.5238%, 缴付期限为2028年3月2日, 某资产管理公司认缴出资100万元, 出资比例0.4762%, 缴付期限为2028年3月2日, 出资方式均为货币。合伙企业净收益的70%, 由双方按实缴出资比例分配享有, 合伙企业净收益的30%由某资产管理公司享有。合伙人会议由全体合伙人组成, 除另有约定外, 会议须由全体合

伙人共同出席方为有效。合伙人会议有权对下列事项作出决议：……延长合伙 企业的经营期限，或者在经营期限届满前解散、清算合伙企业……执行事务合 伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决定将其除名，并推举 新的执行事务合伙人：（1）未按期履行出资义务；（2）因故意或重大过失给合伙企业造成特别重大损失；（3）执行合伙事务时严重违背合伙协议，有不正当 行为。合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散。

经营过程中双方产生争议，某科技公司于2020年12月22日以某资产管理 公司存在不当行为对其作出《除名决定书》，并表示鉴于某资产管理公司退伙 后，某基金管理中心只剩下有限合伙人，依法应当解散，并于同日向某资产管 理公司邮寄送达。某资产管理公司收到该除名决定书后提出异议，不认可某科技公司所述除名理由，认为某科技公司无权单方作出除名决议。2021年，某资 产管理公司以某基金管理中心已具备解散事由，但未在法定期限内确定清算人 为由，向北京市第一中级人民法院申请指定清算人进行强制清算。北京市第一 中级人民法院裁定对强制清算申请不予受理。某科技公司不服，提出上诉，北 京市高级人民法院裁定：驳回上诉，维持原裁定。

某科技公司提起本案诉讼，要求确认其作出的《除名决定书》已经于2020 年12月23日即通知到达之日生效。

【案件焦点】

仅有两名合伙人的合伙企业，其中一名合伙人能否适用《中华人民共和国合伙企业法》第四十九条规定，以单方作出除名决议的形式将另一合伙人除名。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：某基金管理中心系仅有两名合伙人的合伙企业，某科技公司作为合伙人之一，其有权依据《中华人民共和国合伙企业法》第四十九条规定作出单方除名决议，虽某资产管理公司在执行合伙事务中的行为确实存在不当，但某科技公司提交的证据不足以证明其作出的除名决

8 中国法院2025年度案例·公司纠纷

定符合法定或约定的事由。因此,《除名决定书》不具有法律效力。

北京市房山区人民法院依照《中华人民共和国合伙企业法》第四十九条、第六十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,判决如下:

驳回某科技公司的诉讼请求。

某科技公司、某资产管理公司均不服一审判决,提出上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为:某科技公司要求确认《除名决定书》已生效,实质系要求确认其单方作出的决定可产生将某资产管理公司除名的法律效力,进而发生当然退伙的法律效果。从文义解释角度分析,依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定或《合伙协议》约定,均有“经其他合伙人一致同意”的适用条件。作出决议(决定)的合伙人应为两个或两个以上,由此方可满足“一致同意”所要求的双方或多方意思表示一致。如被除名人外仅余一名合伙人,则不存在形成双方或多方意思表示一致的可能。从法律行为性质角度分析,案涉除名决定应属决议行为范畴。决议行为应按法律或章程规定的议事方式和表决程序进行。某基金管理中心“章程”应指向合伙企业合伙协议。因某科技公司单方作出《除名决定书》时,某资产管理公司作为被除名人无法参与,某基金管理中心亦不存在其他合伙人。《除名决定书》实质系欲使某科技公司单方作出的法律行为产生决议行为的法律效果,此举与法律规定、合伙协议约定的议事方式和表决程序并不相符,不能产生决议行为成立的法律效果。从纠纷解决途径角度分析,除名决议成立、进而有效的法律后果为被除名人当然退伙,如允许一方合伙人以除名退伙方式解决双方争议,则仅剩唯一合伙人的合伙企业将丧失合伙的基本特征,对于有限合伙企业而言更丧失了推举新的执行事务合伙人的可能,属于《中华人民共和国合伙企业法》第七十五条规定的法定解散情形。换言之,对于某科技公司是否有权作出《除名决定书》以及对《除名决定书》效力的实质性审查,实为对某科技公司就《合伙协议》的解除权是否成就的审查。某科技公司主张其享有的除名权,亦已等同于可单方解除合同之形

成权；进而基于该形成权成就条件下所一并发生的合伙协议解除、双方当事人散伙、合伙企业解散。对于《合伙协议》是否应予解除、合伙企业是否应予解散之争议，当事人应依据适当的请求权基础予以解决。在此情况下，除名权的行使已无实质意义，反而客观上割裂了法律效力审查与法律后果处理二者之间的关联，不利于纠纷的实质性处理。法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，在纠正一审判决裁判理由后，对一审判决处理结果予以维持。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国合伙企业法》第四十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

合伙企业以其灵活性和税务透明等优势广受认可，有限合伙企业实现管理权与出资额分离，同时以有限责任减少财务投资者风险，从而日益受到市场欢迎。但合伙企业经营过程中，由于可能存在利益分配不均、决策分歧、信任危机等因素，合伙人之间的矛盾冲突在所难免，极端情况下还会出现一方合伙人企图通过合伙除名机制将另一方合伙人“赶出去”的现象，如何认定除名决定，有待进一步讨论。

本案中，仅有两名合伙人的有限合伙企业有限合伙人单方对普通合伙人作出除名决定，并起诉要求确认除名决定已生效。对此问题历来存在争议。一种观点认为，根据《中华人民共和国合伙企业法》第四十九条中“一致同意”的字面解释，作出除名决议的合伙人应为两个或两个以上，在仅有两名合伙人的合伙企业中，允许一方对另一方作出除名决议，则只剩下一方投资主体经营，该企业将丧失“合伙”的法律特征，因合伙人不具备法定人数而面临解散，当合伙企业要解散时，意味着要清算、处分合伙人财产，行使除名权已没有任何

实质意义。①另一种观点则认为，仅有两名合伙人的合伙企业可依据《中华人民共和国合伙企业法》第四十九条规定作出除名决议，“经其他合伙人一致同意”实质上应当更为完整地理解与其他合伙人均同意且同意的表示有且仅有一种，而不是片面强调同意的合伙人为两个或两个以上。②

本案裁判采用第一种观点，主要考虑从文义解释的角度入手，进而以“决议行为”性质的角度进行分析，最终以纠纷解决途径的角度予以印证，以探寻妥善解决此类争议的最优路径。

首先，从文义解释规则的角度入手。文义解释是关切法律文本意义的解释，不仅是文字意义最直接的表现，也是探讨规则意义的入口，对于保障法律的稳定性与可预期性具有重要价值。只有在文字含义模糊或存在歧义的情况下，才能适用其他解释方法。《中华人民共和国合伙企业法》第四十九条中“经其他合伙人一致同意”不存在文字含义模糊或歧义，应直接按照字面意思理解。通过文字含义探求立法本意，立法者并未考虑合伙企业仅有两名合伙人的情况，预设了合伙企业有两名或两名以上的合伙人，对合伙人除名后，合伙企业仍然存续。

其次，从决议行为法律性质分析。分析法律行为的效力，离不开研究法律行为的性质。《中华人民共和国民法典》第一百三十四条第二款规定延续了本案《除名决定书》作出等部分法律事实发生时适用的《中华人民共和国民法总则》第一百三十四条第二款，根据该规定，法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的，该决议行为成立。结合上述法律规定，本案争议的除名决定应属决议行为范畴。区别于作出即成立的单方民事法律行为，决议行为应按法律或章程规定的议事方式和表决程序进行，由此方能发生决议行为成立的法律效果。不同于单方法律行为一经作出即发生法律效力，

①参见江苏省无锡市中级人民法院(2021)苏02民终2544号民事判决书，载中国裁判文书网，<https://wenshu.court.gov.cn>，2025年4月24日访问。以下同一出处案例不再进行提示。

②参见深圳前海合作区人民法院(2018)粤0391民初255号民事判决书。

决议行为属于多方民事法律行为，根本特征在于其根据程序正义的要求采取多数决的意思表示形成机制。^①

本案中，有限合伙人作出的除名决定实质系欲使其单方作出的法律行为产生决议行为的法律效果，与法定或约定的议事方式和表决程序并不相符，即不能产生决议行为成立的法律效果，进而不能确认其效力。与公司股东除名制度相较，合伙人除名制度的程序要求较低，但亦须符合基本的决议成立要件。

最后，从纠纷解决途径的角度予以印证。判决确认除名决定有效，其法律后果为被除名人退伙，如允许一方合伙人以除名退伙方式解决双方争议，则仅剩唯一合伙人的合伙企业将丧失合伙的基本特征，对于有限合伙企业而言更丧失了推举新的执行事务合伙人的可能，属于《中华人民共和国合伙企业法》第七十五条规定的法定解散情形。因此，对于有限合伙人是否有权作出除名决定以及对除名决定效力的审查，实质上是对《合伙协议》解除权是否成就的审查。如前所述，本案中，有限合伙人仅要求确认除名决定有效，但如确认除名决定，将一并发生合伙协议解除、双方当事人散伙、合伙企业解散的法律后果。

综上所述，对于仅有两名合伙人的合伙企业中一方合伙人单方除名决定的效力认定，应当从文义解释的角度、法律行为性质的角度予以综合分析，而后从是否利于纠纷解决途径的角度予以印证，从而选择矛盾解决的最优路径。

编写人：北京市第二中级人民法院 周梦峰 张笑文

^①王雷：《论我国民法典中决议行为与合同行为的区分》，载《法商研究》2018年第5期。

二、请求变更公司登记纠纷

3

法定代表人涤除登记之诉的司法考量要素与判项表述

—— 何某诉甲咨询公司等请求变更公司登记案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省绍兴市中级人民法院(2023)浙06民终3304号民事判决书

2. 案由：请求变更公司登记纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):何某

被告(上诉人):甲咨询公司、某资产管理公司

被告:乙咨询公司

【基本案情】

2018年4月23日,某投资公司与某资产管理公司签订《合作协议》一份,约定双方通过共同出资设立甲咨询公司,公司董事长是公司的法定代表人。甲咨询公司于2018年5月8日成立,法定代表人为赵某,其职务为董事长。2018年12月31日,甲咨询公司召开董事会,全体董事通过如下决议:(1)重新选举何某为公司法定代表人;免去赵某法定代表人职务;(2)赵某继续担任董事

长职务，何某继续担任总经理职务。2019年1月24日，甲咨询公司的法定代表人由赵某变更登记为何某。

2021年7月底左右，何某未再到甲咨询公司、乙咨询公司及其关联公司工作，参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况显示，2020年5月至2021年7月，乙咨询公司为何某交纳社保，2021年11月至2022年1月，案外人某孵化器公司为何某缴纳社保。

2021年11月10日、2022年1月7日、2022年10月18日，因甲咨询公司未履行生效法律文书确定的给付义务，甲咨询公司及何某被采取限制消费措施。2023年3月8日，何某向甲咨询公司董事长赵某发送《关于提议召开股东会及董事会的通知》，提请董事长召开董事会，解除何某的董事、经理职务，聘任新的经理，变更公司的法定代表人，赵某签收该通知。同日，何某向甲咨询公司寄送了《关于要求甲咨询公司进行公司变更登记的函》，该函件被退回。2023年3月8日，何某分别向乙咨询公司、某资产管理公司寄送《关于要求协助推进公司变更登记事宜的函》，上述函件均被签收。

因甲咨询公司未变更登记何某的法定代表人身份，何某遂起诉要求：(1)确认何某不再担任甲咨询公司的法定代表人；(2)判令甲咨询公司办理公司法定代表人变更登记，涤除何某为公司法定代表人的登记事项，乙咨询公司、某资产管理公司应协助办理上述事项。

【案件焦点】

甲咨询公司是否应当为何某办理公司法定代表人变更登记。

【法院裁判要旨】

浙江省绍兴市柯桥区人民法院经审理认为：公司法定代表人系公司法人对外进行民事活动的法定代表，其本质应属公司法人向自然人(法定代表人)对外进行民事活动的委托授权。该委托关系具有较强的人身属性，且应以被选人同意为必要条件。依照《中华人民共和国公司法》第十三条之规定，变更法定代表人虽为公司自治事项，但应通过股东决议等内部自治途径进行变更。而

何某已于2021年7月底左右离开甲咨询公司、乙咨询公司，现有证据亦显示此后何某未再以任何形式参与甲咨询公司的经营活动或管理事务，乙咨询公司自2021年8月起也未再为何某交纳社保，其与甲咨询公司之间现在既不存在员工或股东等身份关系，也不具备经济利益上的联系性，更与公司经营管理脱节。何某离开甲咨询公司、乙咨询公司距今已有二年，甲咨询公司至今仍未办理变更登记手续。何某在本案诉讼以前，已向甲咨询公司及董事长赵某、甲咨询公司的大股东某资产管理公司、乙咨询公司发出函件，要求召开股东会或董事会，解除其法定代表人身份，但甲咨询公司至今未变更何某的法定代表人身份。甲咨询公司的两股东之间已发生纠纷，甲咨询公司已陷入僵局，客观上已无法召开会议或形成一致决议，故从本案实际情况来看，若强求形成公司决议作为变更法定代表人登记事项的必要条件，本案争议将陷入僵局，只要甲咨询公司不办理变更登记，则何某所承受的法律风险将持续存在，且无其他救济途径。在甲咨询公司已经经营异常，何某早已离职的情形下，并不对甲咨询公司的经营状况、偿债能力产生实质影响，也不能有效推动甲咨询公司或其股东积极履行义务。综合考量本案事实，从保护何某作为普通公民的合法权益出发，立足甲咨询公司的实际经营状况，对何某要求甲咨询公司至相关部门涤除其作为法定代表人登记事项的诉讼请求予以支持。某资产管理公司系甲咨询公司的大股东，而乙咨询公司并非甲咨询公司的股东，故对何某要求某资产管理公司协助办理变更登记事项的请求予以支持，对要求乙咨询公司协助办理变更登记事项的请求不予支持。

浙江省绍兴市柯桥区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第九百三十三条，《中华人民共和国公司法》第十三条之规定，判决如下：

一、甲咨询公司于本判决生效之日起三十日内到相关行政管理部门办理法定代表人变更登记，涤除何某所任法定代表人职务，某资产管理公司应予协助配合；

二、驳回何某的其他诉讼请求。

甲咨询公司、某资产管理公司不服一审判决，提出上诉。浙江省绍兴市

级人民法院经审理认为：第一，何某与甲咨询公司已缺乏实质关联性。何某自2021年7月底左右起就已离职，其也并非甲咨询公司的股东，故何某已不具备对内管理公司、对外代表甲咨询公司的基本条件和能力。第二，甲咨询公司主张何某恶意逃避责任的依据不足。甲咨询公司提交的证据均为证明何某存在侵占公司款项、损害公司利益的行为，但前述事实系何某与甲咨询公司之间的内部关系，可通过其他法律途径解决，不应剥夺何某要求涤除登记的权利。第三，何某已经穷尽公司内部救济途径。何某在诉讼前已经向甲咨询公司及董事长赵某、某资产管理公司、乙咨询公司发函要求解除法定代表人身份，但从后续事实来看，公司内部救济机制已然失灵。第四，甲咨询公司已经经营异常，何某并非甲咨询公司的股东，在何某已经离职的情况下，并不会对甲咨询公司的经营状况、偿债能力产生实质影响，也不能有效推动甲咨询公司或其股东、实际控制人积极履行义务。

浙江省绍兴市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

法定代表人变更登记，始终存在公司自治与司法方式介入的分野，当前司法实践已普遍认识到公司自治固然是法定代表人变更登记的起点，但在穷尽内部救济途径时，亦存在司法干预的必要性。本案即涉及法定代表人涤除之诉如何处理的问题，在平衡内部救济与司法干预的关系时，对各项要素充分考虑，是处理此类案件的关键。

一、涤除登记之诉的几项重要考量要素

（一）前提条件

法定代表人与公司已不具备实质关联性、当事人已穷尽其他救济方式却无法办理相关变更登记，这是实践中涤除诉请得到法院支持的两项前提条件。一方面，法定代表人若与公司不存在信义基础、无任何利益关联，不变更登记不但违背其真实意愿，也不符合法律设立法定代表人制度的初衷。而法定代表人

与公司之间的实质关联性，主要体现在法定代表人应对内参与公司的经营管理，对外代表公司从事民事活动。如果法定代表人已经从公司离职，且明确不再愿意担任相关职务，其本身与公司也不再有其他方面的关联，通常可以认为其与公司之间不再具有实质关联性。另一方面，为充分尊重公司自治制度，在发起涤除法定代表人身份诉讼前，原告应当以其在公司的身份所享有的股东权利或职权为基础，穷尽《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的救济路径。若当事人为公司董事，可按照章程约定提议召开董事会商讨法定代表人变更事宜；若无果，该董事可按章程约定的召开股东大会的条件提议召开股东会。若仅为公司总经理身份，至少应向公司及公司股东提出涤除事宜，且在合理期限内没有得到答复或被拒绝。但股东会的召集并非必需，在公司收到涤除请求后长期未召开股东会，且有证据证明已不可能达成涤除决议时，再以未召开股东会为由拒绝涤除有违诚实信用原则。《中华人民共和国公司法》第四十六条亦对法定代表人的变更方式作出规定，其仅要求在公司章程中记载，并不要求必然得经过股东会决议程序。若再以股东会决议作为前提条件，与现行《中华人民共和国公司法》立法本意相悖。

（二）关键要素

涤除申请人有无恶意逃避责任的可能性、涤除后是否会对公司经营造成实质性影响，均为涤除法定代表人诉讼中需要考虑的重要内容。一方面，如果任由公司法定代表人通过离职来消除实质关联性，则可能会产生通过涤除登记来进行逃债的道德风险。因此在公司以此为由提出异议时，对于涤除申请人是否有逃债的恶意仍需要进行一定程度上的审查，可要求其提供初步证据。但这并不意味着在公司被列入失信名单、法定代表人被列入限制高消费时不能支持涤除诉请。因为法定代表人的涤除变更和法定代表人的被采取限制高消费措施，是两个独立程序，并不必然相互影响，应在不同程序中进行独立审查，不能因为法定代表人被采取了限制高消费等执行措施，就剥夺其要求涤除登记的权利。另一方面，涤除法定代表人亦可能会对公司的经营造成影响，在个案裁判时应当充分予以考虑，而不是机械适用法条。本案中，由于涤除法定代表人的前提

条件即为法定代表人与公司已不具备实质关联性，故法定代表人的涤除不会对甲咨询公司的经营状况、偿债能力产生实质影响，也不能有效推动甲咨询公司或其股东、实际控制人积极履行义务。实践中，有公司抗辩称法定代表人尚有配合公司后续清算工作的义务，但这同样属于内部关系，公司可另寻途径解决，但不得以此为由拒绝履行变更工商登记的义务。

二、涤除法定代表人的判项表述

司法实践中，部分法院在判令公司在判决生效后合理期限内涤除法定代表人登记事项或者办理法定代表人变更登记后，会再补充说明“若逾期未变更，视为原告从判决生效之日起不再担任公司的法定代表人”。这考虑的是对企业信息公示登记部门而言，在公司没有产生新的法定代表人人选之前，其无法对原法定代表人进行删除处理。但实践中已有部分地区在国家企业信用信息公示系统对涤除的法定代表人以“×××”隐名处理，并备注“法院协助执行涤除”，可资借鉴。因此，在不涉及执行可行性的前提下，鉴于另行推选法定代表人系公司内部治理范畴，若公司尚未明确新任法定代表人，不宜直接确认原告非公司法定代表人及不再履行法定代表人职责，但公司因怠于履行变更登记义务，给原告造成损失的，应由公司承担相应责任，此做法更符合司法在介入公司自治时应保持的谦抑性。至于办理变更登记的时间，可考虑区分给予申请变更登记和变更不成后涤除登记不同的合理期限，但此期限并无标准，司法实践中，将期限设定为三十日是较为常见的处理方式。

编写人：浙江省绍兴市中级人民法院 姚文通

“挂名法定代表人”可通过诉讼要求公司 办理涤除法定代表人登记手续

——薛某诉某棉业公司请求变更公司登记案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院(2023)新22民终696号民事判决书

2. 案由：请求变更公司登记纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：薛某

被告(被上诉人)：某棉业公司

【基本案情】

2008年8月25日，某棉业公司注册成立，公司类型为自然人独资有限责任公司，薛某系某棉业公司法定代表人。截至2021年10月15日，某棉业公司欠付税款总金额6947.06414万元。2021年10月25日，某棉业公司被列为经营异常企业。

2022年4月21日，薛某委托某律师事务所在《H日报》刊登公告载明：某棉业公司：某律师事务所接受薛某的委托，办理关于薛某变更法定代表人及辞去总经理职务工商登记事宜。经本所律师查明：2013年6月21日起薛某担任某棉业公司的法定代表人和总经理，现由于公司一直没有实际业务，薛某根据公司实际情况，须辞去法定代表人及总经理的职务。薛某多次与公司股东取

二、请求变更公司登记纠纷 19

取得联系，进行关于法定代表人及总经理变更一事的工商变更登记，截至本公告 发布之日你公司一直未予办理变更手续。现薛某发布公告，请你公司自本公告 发布之日起15日内联系薛某在工商局办理法定代表人及总经理的变更手续，望 积极配合。之后，薛某给某棉业公司股东赵某发短信，内容为：赵某你好，关 于某棉业公司法人及总经理一事我已经和你说过多次，并且也给你发过信息， 可至今没有更换。我现在已在《H日报》登了公告，请你在公告发布日期内将 公司法人及总经理更换。薛某同时发送公告截图。赵某回复：你找我舅舅啊，我现在又不在某棉业公司。薛某陈述赵某的舅舅李某是某棉业公司实际控制人。

另查，哈密市伊州区人民法院(2023)新2201刑初38号被告人杨某、李 某、王某虚开增值税发票罪一案，刑事判决书经审理查明第二部分，证据42载 明：被告人李某的供述证实，某棉业公司的出资人是我，实际负责人是我，股 东都有具体分工，我和袁某负责车间设备维修及生产加工，王某负责收购、付 款、开票、销售，周某负责收购棉籽。

薛某主张其在某棉业公司仅是挂名法定代表人，并未实际参与经营，要求 涤除登记，引发诉讼。

【案件焦点】

薛某要求某棉业公司办理涤除法定代表人登记的诉讼请求能否得到支持？

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院经审理认为：薛某与某棉业公司之间属请求变更公司登记纠纷。本案的争议焦点是在某棉业公司已经被列为异常经营的情况下，薛某作为公司法定代表人请求变更公司登记，要求涤除其在某棉业公司相关身份的请求能否得到支持？薛某称其在某棉业公司仅仅是挂名，并未实际参与经营与决策，但未能提供证据予以证明。经查，某棉业公司截至2021年10月15日，欠付税款总金额高达6947.06414万元，且2021年10月25日起被列为经营异常企业长达两年多，仍未履行相关义务。薛某作为公示登记的某棉业公司法定代表人，现有证据不能排除薛某对某棉业公司被列为违法企

业的事实存在过错和责任的可能性。因负有责任的管理人员需要在法律上承担一定的法律责任，薛某主张变更公司登记，涤除有关公司职务，存在逃避法律责任的嫌疑，在某棉业公司未合法选任新的法定代表人且前述相关责任未澄清前，薛某主张变更公司登记的诉讼请求，没有事实及法律依据，一审法院不予支持。

新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院根据《中华人民共和国公司法》第十三条、第三十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条之规定，判决如下：

驳回薛某的诉讼请求。

薛某不服一审判决，提出上诉。新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院经审理认为：法定代表人是对外代表公司从事民事活动的公司负责人，法定代表人登记依法具有公示效力。一般认为，法定代表人是基于自身利益以及公司利益对公司事务进行管理的受托人，公司为了开展日常经营，将管理公司事务的权利赋予法定代表人，其在法律关系的设立、行为模式上都满足委托合同关系的相关要件，故法定代表人与公司间成立委托合同关系。作为民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则及意思自治原则，法定代表人作为具有独立利益的个体，当其基于自身意愿解除与公司的委托关系时，不应违背其真实意愿强迫其担任法定代表人。此时，公司应当为其办理变更登记，当其怠于或无法办理变更登记时，法定代表人通过司法手段请求法院判决涤除其登记事项具有正当性。本案中，薛某并非某棉业公司股东，其身份仅仅是挂名法定代表人，薛某已经明确表示不愿意担任相关职务，并且已经向某棉业公司持股100%的股东赵某提出变更法定代表人申请，并在《H日报》刊登公告，作出其不愿担任某棉业公司法定代表人的意思表示，而某棉业公司至今未启动变更相应工商登记的程序，侵犯了薛某的合法权益。因此，在公司内部救济机制失灵的情况下，薛某请求某棉业公司办理涤除法定代表人薛某的相关登记手续具有事实和法律依据，法院予以支持。

新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法

法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院(2023)新2201民初2339号民事判决；

二、某棉业公司在本判决生效后三十日内办理涤除薛某作为某棉业公司法定代表人的登记事项。若逾期未变更，视为薛某从本判决生效之日起不再担任某棉业公司的法定代表人。

【法官后语】

公司治理结构是维系公司独立人格的重要保障机制，公司法定代表人作为代表公司对外参加各类民事活动的“象征”，其重要性不言而喻。《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）为公司意思自治预留了较大空间，绝大多数的公司行为均可依公司章程或股东之间的协议进行，充分保护公司股东选择公司法定代表人和管理者的权利，在秉持司法谦抑性的前提下，一般不应强制干预。近年来，“挂名法定代表人”现象时有发生，“挂名法定代表人”需要承担因公司经营问题可能带来的征信受损、限制高消费、限制出境、罚款、拘留甚至追究刑事责任等诸多风险。因此，在公司未同意变更法定代表人的情况下，由法定代表人单独起诉并要求涤除登记是否具有可诉性是本案中值得探讨的问题。

一、公司法中法定代表人变更程序的规定

2023年《公司法》和2018年《公司法》在有关法定代表人的选任及变更问题上皆采取股东意思自治原则，原则上应由公司自行通过内部治理程序来确定，司法不宜主动干预。2018年《公司法》未明确法定代表人的产生和变更办法，但根据规定，法定代表人的选举及变更属于股东会表决的一般决议事项。2023年《公司法》第十条载明了公司法定代表人的担任条件、职务变更联动以及法定代表人辞任后公司及时委任义务，第三十五第三款则细化了公司变更法定代表人的登记程序规定。2023年《公司法》扩张了法定代表人的担任范围，更强调法定代表人应实质参与公司管理、执行公司事务，从立法层面上强化法定代表人与公司治理权能的关联性，过往许多公司实际控制人以“挂名法定代

22 中国法院2025年度案例·公司纠纷

表人”充当失信或者其他违法责任“挡箭牌”“替罪羊”的情况将受到遏制，也将有效避免法定代表人变更僵局的情况。

二、法定代表人起诉并要求涤除登记具有可诉性的法理依据及认定标准

2023年《公司法》第十条规定，公司法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。该条规定系法定代表人辞任后如何实现诉讼涤除的规定，公司在原法定代表人辞任后，有义务确定新的法定代表人，如新的法定代表人未按规定实现产生，公司作为义务主体应承担不利后果，原法定代表人有权将义务主体即公司作为诉讼中的被告，请求涤除其作为法定代表人的登记。

法定代表人能否实现“涤除”的法律效果，需要从如下几个方面进行认定：一方面，公司与法定代表人之间属于委托法律关系，如法定代表人与公司之间符合特定条件的还构成劳动法上的劳动合同关系。就本案而言，薛某既不是公司实际控制人亦不是公司股东，其身份仅是挂名法定代表人，在薛某明确表示不愿意担任公司法定代表人后，其与公司之间不存在实质性的关联，实际上已不具备对内管理公司、对外代表公司的基本能力和实质条件。如果强迫其继续担任公司的法定代表人，可能使其承受持续的潜在法律风险。另一方面，从公司管理的角度出发，在公司内部关于法定代表人变更机制失范后，法定代表人穷尽救济途径仍无法维护其权益时，既不利于公司经营管理，也不利于保护债权人的利益，此时司法介入有一定的必要性，应当赋予公司法定代表人诉讼的权利。

编写人：新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院 张晓丽 杜苗苗

受委派担任公司法定代表人辞职后无法证明公司
治理失灵径行通过诉讼涤除其身份或变更工商登记，不予支持
——陈某诉甲技术公司请求变更公司登记案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终17807号民事判决书

2. 案由：请求变更公司登记纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：陈某

被告(被上诉人)：甲技术公司

【基本案情】

甲技术公司系于2019年5月27日成立的有限责任公司(法人独资)，股东 为乙技术公司。乙技术公司系成立于2014年8月11日的其他有限责任公司， 股东为某咨询公司和某科技合伙企业(有限合伙)。

2019年5月10日，乙技术公司股东会开展决议，选举陈某、吕某某、杨 某为董事；董事会选举杨某为董事长；并于2019年5月16日修改《乙技术公 司章程》，规定经理为公司的法定代表人，任期3年，由董事会选举产生，任 期届满，可连

选连任。随后，乙技术公司向工商部门申请变更法定代表人等事宜，法定代表人由刘某变更为陈某。

2019年5月27日，乙技术公司作为法人股东，设立一人公司甲技术公司，

并委派和任命陈某为甲技术公司执行董事和经理。同时根据《甲技术公司章程

程》规定，经理为公司的法定代表人。

2019年6月5日，乙技术公司与陈某签订《劳动合同书》，陈某在乙技术公司担任总经理一职。该协议有乙技术公司的盖章和陈某的签字。2022年6月25日，陈某劳动合同到期。2022年6月27日，陈某向乙技术公司、杨某发送邮件，告知因其离职，不再担任董事和法定代表人，并要求公司在一个月予以变更。

庭审中，原告方对被告甲技术公司及第三人乙技术公司的委托代理手续质疑，认为上述公司的公章、法人章均已被登报作废，因此委托授权手续无效。 为此调取了刊登公章作废声明的情况说明，显示作废公章的声明系陈某刊登。被告提请证人李某某出庭作证，证明本案被告和第三人公司委托律师代理此案，已获得杨某、股东某咨询公司、股东某科技合伙企业一致同意并出具了委托文书。就上述证言内容，被告及第三人提交了相关材料并有相关人员签字、加盖公司公章。

二审期间陈某提交执行董事决定一份，证明陈某与乙技术公司不再续签劳动合同，不再参与该公司经营管理，根据公司章程及法律规定，应解除陈某的总经理职务。甲技术公司是乙技术公司的子公司，子公司只有执行董事和总经理，都是陈某。甲技术公司、乙技术公司及杨某认为该证据是陈某制作，未经公司会议决定，故不予认可。

【案件焦点】

1. 能否以陈某劳动合同终止为由认定陈某已不具备担任被告法定代表人的资格和条件；2. 公司涉诉众多经营异常能否直接证明公司治理失灵从而无法履行法人内部自治程序。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：陈某以请求变更公司登记纠纷为案由起诉要求涤除其为甲技术公司的法定代表人和执行董事的工商登记事项，适用案由正确。甲技术公司及乙技术公司通过获得相关股东授权委托诉讼代理人参

二、请求变更公司登记纠纷 25

加诉讼亦符合法律规定。陈某的相关诉讼主张依据不足：首先，陈某是接受委派和任命担任甲技术公司的法定代表人，故登记事项系各方合意结果，对各方具有相应的约束力，如未经各方协商一致就履行法定变更程序，不宜仅因一方意愿而径行对登记事项进行变更。陈某主张其与公司劳动关系已经终止，不具备担任甲技术公司法定代表人的资格和条件，缺乏依据。其次，公司法定代表人的任免为内部自治事项，原则上应通过公司自治程序完成。依照相关法律、条例、章程之规定，甲技术公司法定代表人变更有一定的程序要求，在未履行相关程序的情况下，其直接起诉要求涤除法定代表人登记，依据不足。最后，法定代表人是代表法人从事民事活动的负责人，在陈某担任甲技术公司法定代表人期间，其对甲技术公司行使相应的经营管理权，甲技术公司对外亦具有相应经营行为，产生相关法律诉讼，陈某对此应属明知，应承担与其履行职务相应的法律责任，未经法定决议变更程序不宜直接对甲技术公司法定代表人予以变更。综上，陈某提供的证据不足以证明甲技术公司的股东乙技术公司就变更法定代表人和执行董事事宜做出决策，并履行了相应的决议变更程序，其直接以诉讼方式要求涤除登记，无事实及法律依据，且可能损及相关权利人利益，法院不予支持。基于此，对于陈某提出的其他诉讼请求，法院亦不予支持。

北京市密云区人民法院依据《中华人民共和国公司法》第十三条之规定，判决如下：

驳回陈某的全部诉讼请求。

陈某不服一审判决，提起上诉。北京市第三中级人民法院裁判理由与一审法院基本一致，认为陈某未提供证据证明公司治理已经失灵，其不能通过正常途径办理卸任及变更事宜。甲技术公司及乙技术公司在法定代表人陈某要求涤除其身份不再正常履职的情况下，公司股东授权委托诉讼代理人参加诉讼亦无不当。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

